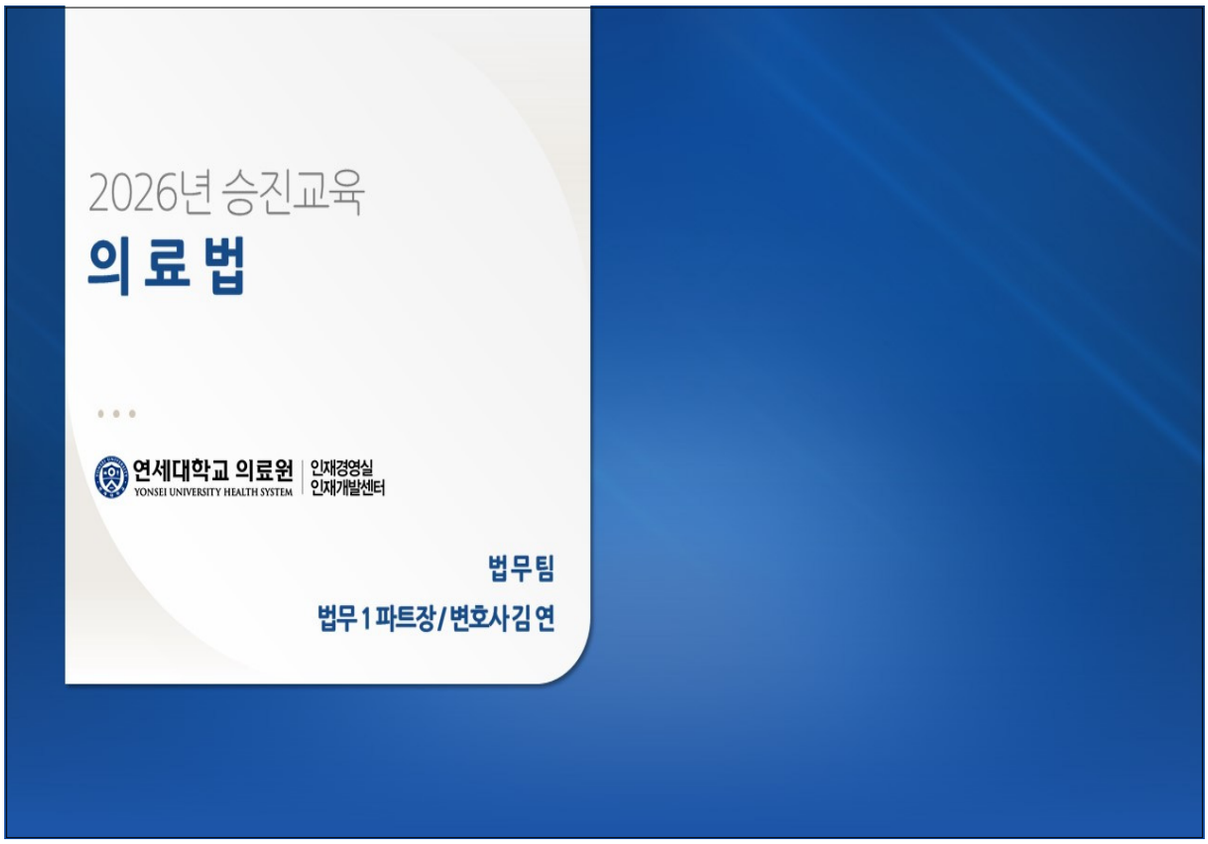
6 의료법

김 연
파트장 / 세브란스병원 법무팀



목차

연세대학교 의료원 | 인재경영실 인재개발센터
YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM

01 의료법의 구조
02 총칙
03 의료인과 의료기관
04 의료광고
05 감독

1. 의료법의 구조

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

- 제1장 총칙
- 제2장 의료인- 자격과 면허, 권리와 의무, 의료행위의 제한, 의료인 단체
- 제3장 의료기관- 개설, 의료법인, 의료기관 단체
- 제4장 신의료기술평가
- 제5장 의료광고
- 제6장 감독- 의료기관 인증, 시정명령, 면허취소 및 정지, 개설 허가 취소 등
- 제8장 보칙- 전문의, 의료유사업자 등
- 제9장 벌칙

2. 총칙

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **목적(제1조)** : 모든 국민이 수준 높은 의료 혜택을 받을 수 있도록 국민의료에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 건강을 보호하고 증진하는 것

● **의료인**

▪ **의료인의 종류와 업무(제2조)**

✓ 의료인의 종류: **5종(의사, 치과의사, 한의사, 조산사, 간호사)**

※ 수의사, 약사, 의료기사, 보건의료정보관리사, 안경사, 간호조무사, 의료유사업자, 안마사, 요양보호사, 응급구조사 등은 의료인X

✓ 의료인의 업무: 의사-의료와 보건지도/ 치과의사-치과의료와 구강보건지도/ 한의사-한방의료와 한방보건지도/ 조산사-조산과 임산부 및 신생아에 대한 보건과 양호지도/ 간호사-간호법 제12조의 업무(간호, 진료의 보조, 보건활동, 간호조무사에 대한 지도)

2. 총칙

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **전문의(제77조)**

✓ 자격인정

의사·치과의사·한의사로서 대통령령으로 정하는 수련을 거쳐 보건복지부장관에게 자격인정을 받은 사람에게 전문의 자격이 부여되며, 전문의만 전문과목을 표시할 수 있음.

※ 의료인 '면허'와 전문의 '자격'은 별개의 개념.

전문의는 의사면허를 받은 후 특정 진료과목에 대한 전문의 자격을 취득한 자로서 자신의 전문과목 외의 진료과목에 대한 진료를 제한받지 않음.

※ 전문간호사의 면허와 자격 관련 규정은 간호법에 규정되어 있음.

2. 총칙

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **의료보조 및 의료유사업자**

(※ 간호조무사의 면허와 자격 관련 규정은 간호법에서 규정하고 있음)

▪ **의료유사업자(제81조)**

접골사, 침사, 구사

→ 의료인이 아니지만 그동안의 시술행위에 대한 신뢰보호를 위해 의료유사행위를 허용

▪ **안마사(제82조)**

안마사는 장애인복지법에 따른 시각장애인 중 '초·중등교육법 제2조 제5호에 따른 특수학교 중 고등학교에 준한 교육을 하는 학교에서 제4항에 따른 안마사의 업무한계에 따라 물리적 시술에 관한 교육과정을 마쳤거나, 중학교 과정 이상의 교육을 받고 보건복지부장관이 지정하는 안마수련기관에서 2년 이상의 안마 수련과정을 마친 사람'으로서, 시·도지사에게 자격인정을 받은 자.

→ 의료인이 아니지만 안마업무 허용

2. 총칙

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **의료기관**

▪ **의료기관의 종류(제3조)**

✓ 의료기관: 의료인이 공중 또는 특정 다수인을 위하여 의료업을 하는 곳

✓ 의료기관 구분

- 의원급 의료기관: 주로 외래환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관(의원, 치과의원, 한의원)
- 병원급 의료기관: 주로 입원환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관(병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 정신병원, 종합병원)
- 조산원: 조산사가 조산과 임산부 및 신생아를 대상으로 보건활동과 교육·상담을 하는 의료기관

2. 총칙

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **병원등(병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원) 요건(제3조의2)**

✓ 병원·한방병원: 30개 이상의 병상을 갖추어야함(치과병원에 대해서는 별도 병상 요건x)

✓ 요양병원: 요양병상(장기입원이 필요한 환자를 대상으로 의료행위를 하기 위하여 설치한 병상)을 갖추어야 함.

▪ **종합병원 요건(제3조의3)**

① 100개 이상의 병상을 갖출 것

② 100병상 이상 300병상 이하: 내과·외과·소아청소년과·산부인과 중 3개/ 영상의학과, 마취통증의학과와 진단검사의학과 또는 병리과를 포함한 7개 이상의 진료과목/ 각 진료과목마다 전속하는 전문의

③ 300병상 초과: 내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과, 영상의학과, 마취통증의학과, 진단검사의학과 또는 병리과, 정신건강의학과 및 치과를 포함한 9개 이상의 진료과목/ 각 진료과목마다 전속하는 전문의

→ 필요하면 추가로 진료과목 설치·운영 가능, 필수진료과목 외 진료과목에 대해서는 전속전문의 불요

2. 총칙

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **상급종합병원 요건(제3조의4)**

✓ 아래 상급종합병원 지정요건을 갖춘 종합병원 중 중증질환에 대한 난이도가 높은 의료행위를 전문적으로 하는 종합병원을 보건복지부장관이 3년마다 상급종합병원으로 지정.

✓ 상급종합병원 지정요건

① 보건복지부령으로 정하는 20개 이상의 진료과목을 갖추고 각 진료과목마다 전속하는 전문의를 둘 것

② 전문의가 되려는 자를 수련시키는 기관일 것

③ 보건복지부령으로 정하는 인력·시설·장비 등을 갖출 것

④ 질병군별 환자구성 비율이 보건복지부령으로 정하는 기준에 해당할 것

2. 총칙

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **전문병원 요건(제3조의5)**

✓ 병원급 의료기관 중에서 특정 진료과목이나 특정 질환 등에 대하여 난이도가 높은 의료행위를 하는 병원을 의미, 보건복지부장관이 3년마다 지정

✓ 전문병원 지정요건

① 특정 질환별·진료과목별 환자의 구성비율 등이 보건복지부령으로 정하는 기준에 해당할 것

② 보건복지부령으로 정하는 수 이상의 진료과목을 갖추고 각 진료과목마다 전속하는 전문의가 있을 것

③ 최근 3년간 해당 의료기관 또는 개설자가 3개월 이상의 의료업 정지나 개설 허가 취소 또는 폐쇄 명령을 받은 사실이 없을 것

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

◆ 의료인의 자격과 면허

● 의사·치과의사·한의사 면허(제5조)

다음 자격을 가진 자는 의사·치과의사·한의사 국가시험에 합격한 후(의료인 면허 국가시험 관련 규정: 제9조, 제10조, 제85조 제1항·제2항), 보건복지부장관의 면허를 받아야 함(의료인 면허 조건과 등록 관련 규정: 제11조, 면허의 보수 및 신고 관련 규정: 제25조, 제30조).

1. 의학·치의학·한의학을 전공하는 대학(평가인증기구의 인증을 받은 대학)을 졸업하고, 의학사·치의학사·한의학사 학위를 받은 자
2. 평가인증기구의 인증을 받은 의학·치의학·한의학을 전공하는 전문대학원을 졸업하고 석사학위 또는 박사학위를 받은 자
3. 보건복지부장관이 정하여 고시하는 인정기준에 해당하는 외국의 학교를 졸업하고 외국의 면허를 받은 자로서 예비시험에 합격한 자

※ "① 평가인증기구의 인증을 받은 의학·치의학 또는 한의학을 전공하는 대학 또는 전문대학원을 6개월 이내에 졸업하고 해당 학위를 받을 것으로 예정된 자(단, 그 졸업예정시기에 졸업하고 해당 학위를 받아야 면허를 받을 수 있음), ② 입학 당시 평가인증기구의 인증을 받은 의학·치의학·한의학을 전공하는 대학 또는 전문대학원에 입학한 사람으로서 그 대학 또는 전문대학원을 졸업하고 해당 학위를 받은 자"는 위 1, 2의 자격을 가진 사람으로 봄.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● 의료인(간호사는 간호법에서 별도로 정함)의 결격사유(제8조)

① 정신질환자(망상, 환각, 사고나 기분의 장애 등으로 인하여 독립적으로 일상생활을 영위하는 데 중대한 제약이 있는 사람)/ 단, 전문의가 의료인으로서 적합하다고 인정하는 사람은 제외.

② 마약·대마·향정신성의약품 중독자

③ 피성년후견인(사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람)·피한정후견인(사무를 처리할 능력이 부족한 사람)

④ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자

⑤ 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 지난 후 2년이 지나지 아니한 자

⑥ 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자

※ 위 사유에 해당할 경우 면허가 취소됨(필요적 취소)/ 단, 의료행위 중 업무상과실·중과실 치사상(형법 제268조)의 죄를 범하여 제8조 제4호~제6호의 어느 하나에 해당하더라도 면허 취소X(제65조 제1항 제1호).

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● 의료법상 의료인 면허 규제

▪ 필요적 면허 취소 사유(제65조 제1항 제1호, 제8호)

① 제8조(결격사유)의 어느 하나에 해당하게 된 경우, 다만, 의료행위 중 형법 제268조의 죄를 범하여 제8조 제4호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하게 된 경우는 X.

② 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 의료인 면허 발급 요건을 취득하거나 국가시험에 합격한 경우 [②의 경우 면허가 취소되면 재교부할 수 없음(제65조 제2항 단서)]

▪ 임의적 면허 취소 사유(제65조 제1항 제2호~제7호)

① 자격정지 기간 중 의료행위를 하거나 3회 이상 자격 정지 처분을 받은 경우

② 면허를 재교부받은 사람이 자격정지 사유에 해당하는 경우

③ 3년 이내의 기간을 정하여 특정 지역이나 특정 업무에 종사할 것을 면허의 조건으로 붙인 경우, 해당 조건을 이행하지 않을 경우

④ 의료인의 면허 대여 금지 규정을 위반하여 면허증을 빌려준 경우

⑤ 일회용 의료기기를 한 번 사용한 후 다시 사용하여 사람의 생명 또는 신체에 중대한 위해를 발생하게 한 경우

⑥ 무면허 의료행위 금지 규정을 위반하여 사람의 생명 또는 신체에 중대한 위해를 발생하게 할 우려가 있는 수술, 수혈, 전신마취를 의료인 아닌 자에게 하게 하거나 의료인에게 면허 사항 외로 하게 한 경우

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ 면허취소 후 면허의 재교부(제65조 제2항)

✓ 보건복지부장관은 필요적 혹은 임의적으로 면허가 취소된 자라도 취소의 원인이 된 사유가 없어지거나 개전의 정이 뚜렷하다고 인정되고 대통령령으로 정하는 교육프로그램을 이수한 경우에는 면허를 재교부할 수 있음.

✓ 아래 사유로 면허가 취소된 경우에는 아래 특정 기간 이내에는 면허 재교부 불가.

(단, 필요적 면허 취소 사유 중 '거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 의료인 면허 발급 요건을 취득하거나 국가시험에 합격한 경우'에 해당하여 면허가 취소된 경우에는 재교부X)

면허 취소 사유	재교부 불가 기간 (취소된 날부터)
· 면허의 조건을 이행하지 않아 면허가 취소된 경우	1년 이내
· 의료인이 자격정지 기간 중에 의료행위를 하거나 3회 이상 자격정지 처분을 받은 사유로 면허가 취소된 경우 · 면허를 재교부받은 사람이 자격정지 사유에 해당하여 면허가 취소된 경우	2년 이내
· 면허 대여 금지 규정 위반으로 면허가 취소된 경우 · 일회용 의료기기 사용방법 위반으로 면허가 취소된 경우 · 무면허 의료행위 금지 규정 위반으로 면허가 취소된 경우 · 형사범죄 관련 필요적 면허취소사유로 면허가 취소된 경우	3년 이내
· 형사범죄 관련 필요적 면허취소 사유 중 금고 이상의 실형을 선고받은 경우에 해당하여 면허가 취소된 사람이 다시 제8조 제4호에 따른 사유로 면허가 취소된 경우	10년 이내

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **면허자격 정지 사유(제66조)**

① 의료인의 품위를 심하게 손상시키는 행위를 한 때
② 의료기관 개설자가 될 수 없는 자에게 고용되어 의료행위를 한 때(해당 의료인이 자진신고할 경우 처분 감경 또는 면제 가능)
③ 일회용 주사용품을 한 번 사용한 후 다시 사용한 경우
④ 진단서·검안서·증명서를 거짓으로 작성하여 내주거나, 진료기록부등을 거짓으로 작성하거나 고의로 사실과 다르게 추가기재·수정한 때
⑤ 태아 성 감별 목적으로 임부를 진찰하거나 검사하는 경우나 같은 목적을 위한 다른 사람의 행위를 돕는 경우
⑥ 의료기사가 아닌 자에게 의료기사의 업무를 하게 하거나 의료기사에게 그 업무 범위를 벗어나게 한 때
⑦ 관련 서류를 위변조 하거나 속임수 등 부정한 방법으로 진료비를 거짓 청구한 때(의료기관 개설자가 자격정지처분을 받은 경우 해당 의료기관은 자격정지 기간 중 의료업을 할 수X)
⑧ 부당한 경제적 이익 등의 취득 금지 규정을 위반하여 경제적 이익 등을 제공받은 때
⑨ 의료법 또는 의료법에 따른 명령을 위반한 때

✓ 의료인은 최초 면허 발급 이후부터 3년마다 실태와 취업상황 등을 보건복지부 장관에게 신고해야 하는데, 신고를 하지 않은 경우 면허 효력 정지 가능.
✓ 자격정지처분 시효: 사유 발생한 날부터 5년(관련 서류를 위변조하거나 속임수 등 부정한 방법으로 진료비를 거짓 청구한 경우에는 7년)/ 단, 공소제기된 경우에는 공소 제기일부터 재판 확정일까지의 기간은 시효기간 불산입.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

◆ **권리와 의무**

● **의료행위에 대한 보호**

▪ **의료기술 등에 대한 보호(제12조)**

✓ 의료행위에 대해서 누구든지 간섭할 수 없음
✓ 누구든지 의료기관의 의료용 시설·기재·약품, 그 밖의 기물 등을 파괴·손상하거나 의료기관을 점거하여 진료를 방해하는 행위 금지, 이를 교사하거나 방조하는 것도 금지.
✓ 누구든지 의료행위가 이루어지는 장소에서 의료행위를 행하는 의료인, 간호조무사 및 의료기사 또는 의료행위를 받는 사람을 폭행·협박하는 행위 금지

※ 형법으로도 처벌 가능하나 의료법에 따라 보다 가중하여 처벌하도록 정하고 있는 것.

▪ **의료기재 압류 금지 및 기구 등 우선공급(제13조, 제14조)**

✓ 의료인의 의료 업무에 필요한 기구·약품, 그 밖의 재료는 압류하지 못함.
✓ 의료인은 의료행위에 필요한 기구·약품, 그 밖의 시설 및 재료(부수되는 물품, 노력, 교통수단 포함)를 우선적으로 공급받을 권리가 있음.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **의료인과 의료기관의 의무 일반**

▪ **기본의무 · 환자권리게시의무 · 명찰패용의무(제4조 제1, 3, 5항)**

✓ 의료인 및 의료기관장은 의료의 질을 높이고 의료관련 감염을 예방하며 의료기술을 발전시키는 등 환자에게 최선의 의료서비스를 제공하기 위해 노력해야 함

✓ 의료기관장은 환자의 권리를 환자가 쉽게 볼 수 있도록 의료기관 내에 게시해야 함.

✓ 의료기관장은 환자와 보호자가 의료행위를 하는 사람의 신분을 알 수 있도록 의료인, 실습 중인 학생, 간호조무사, 의료기사에게 의료기관 내에서 명찰을 달도록 지시 및 감독해야 함. 다만, 응급의료 상황, 수술실 내인 경우, 의료행위를 하지 않을 때, 격리병실, 무균치료실, 중환자실에서는 명찰을 달지 않도록 할 수 있음.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **명의대여 금지의무(제4조 제2항, 제4조의3)**

✓ 의료인은 다른 의료인 또는 의료법인 등의 명의로 의료기관을 개설하거나 운영할 수 없음[관련규정: 제33조 제8항(의료인이 어떠한 명목으로도 두 개 이상의 의료기관을 개설 및 운영할 수 없음)].

✓ 의료인이 면허를 다른 사람에게 대여하는 것 뿐만 아니라, 대여를 받거나 대여를 알선하는 행위도 금지됨(면허대여: 면허 취소 사유).

▪ **일회용 의료기기 재사용 금지의무(제4조 제6항)**

✓ 일회용 의료기기(한 번 사용할 목적으로 제작되거나 한 번의 의료행위에서 한 환자에게 사용하여야 하는 의료기기로서 보건복지부령으로 정하는 의료기기)를 한번 사용한 후 다시 사용하여서는 아니 됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ 진료거부 금지(제15조)

✓ 의료인 또는 의료기관 개설자는 환자로부터 진료나 조산 요청을 받으면 **정당한 사유** 없이 거부하지 못함.
(환자와 의료인의 관계는 민법상 위임계약이므로 언제든지 해지할 수 있으나, 환자의 생명과 신체의 건강이라는 기본권을 보호해야 할 특수성이 있으므로 의료인의 진료의무가 강제될 필요성이 있음.)
→ 위반 시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금/ 자격정지 1개월

✓ 응급환자에게 「응급의료에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 최선의 처치를 하여야 함.
→ 위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금(의료법에 비해 가중처벌)

진료거부의 정당한 사유 예시

- 의사가 부재중이거나 신병으로 인하여 진료를 행할 수 없는 상황인 경우
- 병상, 의료인력, 의약품, 치료재료 등 시설 및 인력 등이 부족하여 새로운 환자를 받아들일 수 없는 경우
- 의원 또는 외래진료실에서 예약환자 진료 일정 때문에 당일 방문 환자에게 타 의료기관 이용을 권유할 수밖에 없는 경우
- 의사가 타 전문과목 영역 또는 고난이도의 진료를 수행할 전문지식 또는 경험이 부족한 경우
- 타 의료인이 환자에게 기 시행한 치료(투약, 시술, 수술 등) 사항을 명확히 알 수 없는 등 의학적 특수성 등으로 인하여 새로운 치료가 어려운 경우
- 환자가 의료인의 치료방침에 따를 수 없음을 천명하여 특정 치료의 수행이 불가하거나, 환자가 의료인으로서의 양심과 전문지식에 반하는 치료방법을 의료인에게 요구하는 경우
- 환자 또는 보호자 등이 해당 의료인에 대하여 모욕죄, 명예훼손죄, 폭행죄, 업무방해죄에 해당될 수 있는 상황을 형성하여 의료인이 정상적인 의료행위를 행할 수 없도록 한 경우
- **과거의 모욕죄, 명예훼손죄, 폭행죄, 업무방해죄 등으로 인해 의료인의 판단 하에 위해가 생길 우려가 있다고 보는 경우로서, 당장 진료하지 않더라도 환자에게 중대한 위해가 발생하지 않는다는 전제하에 다른 의료기관을 안내하는 경우**
- 더 이상의 입원치료가 불필요함 또는 대학병원급 의료기관에서의 입원치료는 필요치 아니함을 의학적으로 명백히 판단할 수 있는 상황에서, 환자에게 가정요양 또는 요양병원, 의원급 의료기관, 요양시설 등의 이용을 충분한 설명과 함께 권유하고 퇴원을 지시하는 경우

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ 세탁물 처리(제16조)

✓ 의료기관에서 나오는 세탁물의 처리는 의료인・의료기관 또는 특별자치시장・특별자치도지사・시장・군수・구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신고한 자가 아니면 처리할 수 없음.

✓ 의료기관의 개설자와 의료기관세탁물처리업 신고를 한 자는 세탁물 처리업무 종사자에게 감염 예방에 관한 교육을 실시하고 그 결과를 기록하고 유지해야 함.

▪ 정보 누설 금지(제19조)

✓ 의료인이나 의료기관 종사자는 의료법이나 다른 법령에 특별히 규정된 경우 외에는 업무를 하면서 알게 된 다른 사람의 정보를 누설하거나 발표하지 못함/'다른 사람'에는 자연인, 법인, 법인격 있는 단체, 사망한 사람도 포함됨.

✓ 위반 시 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금/단, 피해자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄(제88조 제1호).

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **태아 성 감별 행위 등 금지(제20조)**

✓ 의료인은 태아 성 감별을 목적으로 임부를 진찰하거나 검사하여서는 아니 되며, 같은 목적을 위한 다른 사람의 행위를 도와서도 아니 됨.

▪ **변사체 신고의무(제26조)**

✓ 의사·치과의사·한의사 및 조산사는 사체를 검안하여 변사(變死)한 것으로 의심되는 때에는 사체의 소재지를 관할하는 경찰서장에게 신고해야 함.

▪ **공중보건의사 등의 고용금지(제36조의2)**

✓ 의료기관 개설자는 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」에 따른 배치기관 및 배치시설이나 파견근무기관 및 시설이 아니면 공중보건의사에게 의료행위를 하게 하거나, 당직의료인으로 두어서는 아니 됨.

✓ 의료기관 개설자는 「병역법」에 따라 군병원 또는 병무청장이 지정하는 병원에서 직무와 관련된 수련을 실시하는 경우가 아니면 병역판정검사전담의사에게 의료행위를 하게 하거나 당직의료인으로 두어서는 아니 됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **진단서등 작성과 교부(제17조)**

✓ 의료업에 종사하고 **직접 진찰하거나 검안한 의사, 치과의사, 한의사가 아니면** 진단서·검안서·증명서를 작성하여 **환자**(환자가 사망하거나 의식이 없는 경우에는 직계존속·비속, 배우자 또는 배우자의 직계존속을 말하며, 환자가 사망하거나 의식이 없는 경우로서 환자의 직계존속·비속, 배우자 및 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에는 형제자매를 말한다) 또는 「형사소송법」 제222조제1항에 따라 검시(檢屍)를 하는 **지방검찰청검사(검안서에 한한다)에게 교부하지 못함**.

✓ 다만, ① 진료 중이던 환자가 **최종 진료 시부터 48시간 이내에 사망한 경우에는 다시 진료하지 않더라도** 진단서나 증명서를 내줄 수 있으며, ② 환자 또는 사망자를 직접 진찰하거나 검안한 의사·치과의사 또는 한의사가 **부득이한 사유로 진단서·검안서 또는 증명서를 내줄 수 없으면 같은 의료기관에 종사하는 다른 의사·치과의사 또는 한의사가** 환자의 진료기록부 등에 따라 내줄 수 있음.

✓ 의사·치과의사 또는 한의사는 **자신이 진찰하거나 검안한 자에 대한 진단서·검안서 또는 증명서 교부를 요구받은 때에는 정당한 사유 없이 거부하지 못함**.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **처방전**

▪ **처방전의 작성과 교부(제17조의2, 제18조 제1, 2항)**

✓ 의료업에 종사하고 직접 진찰한 의사, 치과의사 또는 한의사가 아니면 처방전을 작성하여 환자에게 교부하거나 발송하지 못함.

✓ 의사, 치과의사 또는 한의사에게 직접 진찰을 받은 환자가 아니면 누구든지 그 의사, 치과의사 또는 한의사가 작성한 처방전을 수령하지 못함.

✓ 예외(대리처방)

- 대리처방 요건: 아래 두가지 경우 중 하나에 해당할 경우 대리처방 가능

1. 환자의 의식이 없는 경우
2. ①환자의 거동이 현저히 곤란하고, ②같은 질환에 대하여 계속 진료를 받아 오면서, ③오랜 기간 같은 처방이 이루어지는 경우

※ 단, 처방 의료인의 의학적 판단에 따라 안전성을 인정하는 경우만 대리처방 가능하며, 의료인은 판단에 따라 대리처방 거절가능

- 대리처방이 가능한 보호자 등(대리수령자)의 범위

① 직계존·비속, ② 배우자 및 배우자의 직계존속, ③ 형제·자매, ④ 사위·며느리(직계비속의 배우자), ⑤ 노인의료복지시설 종사자, ⑥ 장애인거주시설 종사자, ⑦ 그 밖에 환자의 계속적인 진료를 위해 필요한 경우로서 보건복지부장관이 인정하는 사람

✓ 의사나 치과의사는 환자에게 의약품을 투여할 필요가 있다고 인정하면 약사법에 따라 자신이 직접 의약품을 조제할 수 있는 경우가 아니면 처방전을 작성하여 환자에게 내주거나 발송하여야 함.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ 전자처방전에 저장된 개인정보의 탐지·누출·변조 또는 훼손 금지의무(제18조 제3항)

✓ 누구든지 정당한 사유 없이 전자처방전에 저장된 개인정보를 탐지하거나 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 됨.

▪ 약사와 한약사의 문의에 대한 대응(제18조 제4항)

▪ 약제의 용기 또는 포장 기재 의무(제18조 제5항)

▪ 의약품정보의 확인(제18조의2)

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **진료기록**

▪ **진료기록부 등의 종류 및 작성·보존 의무(제22조)**

✓ 의료인은 각각 **진료기록부, 조산기록부, 간호기록부, 그 밖의 진료에 관한 기록(진료기록부등)**을 갖추어두고 환자의 주된 증상, 진단 및 치료 내용 등 보건복지부령으로 정하는 의료행위에 관한 사항과 의견을 **상세히 기록**하고 **서명**하여야 함.

※ 판례

- 의사가 환자의 초진기록지만 작성하였을 뿐, 혈액을 채취하여 검사의뢰를 하는 등 의료행위를 하고도 그 치료내용, 진료일시, 처치에 관한 사항을 진료기록부에 기재하지 않은 사안(서울중앙지방법원 2018. 1. 18. 선고 2017고단3331판결)
  → 위 초진기록은 증상과 이에 대한 치료방법 등을 설명하는 메모로 보일 뿐 이를 진료기록부 기재로 보기 어렵다고 판시하여 초진기록만으로 진료기록 기재를 다 한 것으로 볼 수 없다고 판단함.
- 분만 중 아기에게 낙상사고가 발생한 사례(서울중앙지방법원 2020. 8. 11. 선고 2020노743판결)
  → 산부인과 소속의사는 제왕절개 수술 기록에 아기의 낙상사고 발생사실을 기록할 의무가 있고, 아기의 치료를 담당한 소아청소년과 소속 의사는 낙상사고로 인한 상해발생 여부를 확인하기 위해 시행된 뇌초음파 검사의 실시사실 및 그 결과를 의무기록에 기재하여야 할 의무가 있다고 판단함.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

✓ 의료인이나 의료기관 개설자는 진료기록부등(전자의무기록을 포함, **추가기재·수정된 경우 추가기재·수정된 진료기록부등 및 추가기재·수정 전의 원본을 모두 포함**)을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 **보존하여야** 함.

보존연한	의무기록 종류
2년	처방전
3년	진단서 등의 부본(진단서, 사망진단서 및 시체검안서 등을 따로 구분하여 보존할 것)
5년	환자명부, 검사내용 및 검사소견기록, 방사선사진(영상물 포함) 및 그 소견서, 간호기록부, 조산기록부
10년	진료기록부, 수술기록

✓ 진료기록부 허위기재 금지: 의료인은 진료기록부 등을 사실대로 작성해야 하고 거짓으로 작성해서는 안됨. **고의로 사실과 다르게** 추가기재나 수정을 해서도 안됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **전자의무기록(제23조)**

✓ 의료인이나 의료기관 개설자는 제22조의 규정에도 불구하고 진료기록부등을 「전자서명법」에 따른 전자서명이 기재된 전자문서(이하 "전자의무기록"이라 한다)로 작성·보관할 수 있음.

✓ 의료인이나 의료기관 개설자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 전자의무기록을 안전하게 관리·보존하는 데에 필요한 시설과 장비를 갖추어야 함.

✓ 누구든지 정당한 사유 없이 전자의무기록에 저장된 개인정보를 탐지하거나 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 됨.

✓ 의료인이나 의료기관 개설자는 전자의무기록에 추가기재·수정을 한 경우 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 접속기록을 별도로 보관하여야 함.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **진료기록의 송부(제21조의2)**

✓ 의료인 또는 의료기관의 장은 다른 의료인 또는 의료기관의 장으로부터 진료기록의 내용 확인이나 진료기록의 사본 및 환자의 진료경과에 대한 소견 등을 송부 또는 전송할 것을 요청받은 경우 **해당 환자나 환자 보호자의 동의를 받아** 그 요청에 응하여야 함. **다만, 해당 환자의 의식이 없거나 응급환자인 경우** 또는 **환자의 보호자가 없어 동의를 받을 수 없는 경우**에는 환자나 환자 보호자의 동의 없이 송부 또는 전송할 수 있음.

✓ 의료인 또는 의료기관의 장이 **응급환자를 다른 의료기관에 이송하는 경우**에는 지체 없이 내원 당시 작성된 진료기록의 사본 등을 이송하여야 함(환자 **동의와 관계 없음**)

✓ 누구든지 정당한 사유 없이 진료기록전송지원시스템에 저장된 정보를 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **환자에 대한 기록 열람(제21조)**

✓ **환자는** 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자에게 본인에 관한 **기록(추가기재·수정된 경우 추가기재·수정된 기록 및 추가기재·수정 전의 원본을 모두 포함)**의 전부 또는 일부에 대하여 열람 또는 그 사본의 발급 등 내용의 확인을 요청할 수 있음. 이 경우 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 **정당한 사유가 없으면 이를 거부하여서는 아니** 됨.

✓ 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 **환자가 아닌 다른 사람에게** 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주는 등 **내용을 확인할 수 있게 하여서는 아니** 됨.

✓ 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록 내용을 확인하도록 할 수 있는 **예외 사유**

- 환자의 **배우자, 직계 존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에 한정한다) 또는 배우자의 직계 존속**이 환자 본인의 **동의서**와 **친족관계임을 나타내는 증명서** 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우
- 환자가 지정하는 **대리인**이 환자 본인의 **동의서**와 **대리권이 있음을 증명하는 서류**를 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우
- 환자가 **사망하거나 의식이 없는 등 환자의 동의를 받을 수 없어 환자의 배우자, 직계 존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에 한정한다) 또는 배우자의 직계 존속**이 **친족관계임을 나타내는 증명서** 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

4.「국민건강보험법」 제14조, 제47조, 제48조 및 제63조에 따라 급여비용 심사·지급·대상여부 확인·사후관리 및 요양급여의 적정성 평가·가감지급 등을 위하여 국민건강보험공단 또는 건강보험심사평가원에 제공하는 경우
5.「의료급여법」 제5조, 제11조, 제11조의3 및 제33조에 따라 의료급여 수급권자 확인, 급여비용의 심사·지급, 사후관리 등 의료급여 업무를 위하여 보장기관(시·군·구), 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원에 제공하는 경우
6. **「형사소송법」 제106조, 제215조 또는 제218조에 따른 경우**
6의2.「군사법원법」 제146조, 제254조 또는 제257조에 따른 경우
7. **「민사소송법」 제347조에 따라 문서제출을 명한 경우**
8.「산업재해보상보험법」 제118조에 따라 근로복지공단이 보험급여를 받는 근로자를 진료한 산재보험 의료기관(의사를 포함한다)에 대하여 그 근로자의 진료에 관한 보고 또는 서류 등 제출을 요구하거나 조사하는 경우
9.「자동차손해배상 보장법」 제12조제2항 및 제14조에 따라 의료기관으로부터 자동차보험진료수가를 청구받은 보험회사등이 그 의료기관에 대하여 관계 진료기록의 열람을 청구한 경우
10.「병역법」 제11조의2, 제77조의4 제6항에 따라 병무청장 또는 지방병무청장이 병역판정검사, 병적 관리와 관련하여 질병 또는 심신장애의 확인을 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 병역판정검사대상자 또는 병적 관리 대상자의 진료기록·치료 관련 기록의 제출을 요구한 경우
11.「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제42조에 따라 공제회가 공제급여의 지급 여부를 결정하기 위하여 필요하다고 인정하여「국민건강보험법」 제42조에 따른 요양기관에 대하여 관계 진료기록의 열람 또는 필요한 자료의 제출을 요청하는 경우
12.「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제7조제3항에 따라 의료기관의 장이 진료기록 및 임상소견서를 보훈병원장에게 보내는 경우
13.「의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률」 제28조제1항 또는 제3항에 따른 경우
14.「국민연금법」 제123조에 따라 국민연금공단이 부양가족연금, 장애연금 및 유족연금 급여의 지급심사와 관련하여 가입자 또는 가입자였던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
14의2. 다음 각 목의 어느 하나에 따라 공무원 또는 공무원이었던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
가.「공무원연금법」 제92조에 따라 인사혁신처장이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우
나.「공무원연금법」 제93조에 따라 공무원연금공단이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우
다.「공무원 재해보상법」 제57조 및 제58조에 따라 인사혁신처장(같은 법 제61조에 따라 업무를 위탁받은 자를 포함한다)이 요양급여, 재활급여, 장해급여, 간병급여 및 재해유족급여와 관련하여 요청하는 경우
14의3.「사립학교교직원 연금법」 제19조제4항제4호의2에 따라 사립학교교직원연금공단이 요양급여, 장해급여 및 재해유족급여의 지급심사와 관련하여 교직원 또는 교직원이었던 자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
14의4. 다음 각 목의 어느 하나에 따라 군인 또는 군인이었던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
가.「군인연금법」 제54조제2항에 따라 국방부장관이 퇴직유족급여와 관련하여 요청하는 경우
나.「군인 재해보상법」 제52조제2항에 따라 국방부장관(같은 법 제54조에 따라 권한을 위임받거나 업무를 위탁받은 자를 포함한다)이 공무상요양비, 장해급여 및 재해유족급여와 관련하여 요청하는 경우
15.「장애인복지법」 제32조제7항에 따라 대통령령으로 정하는 공공기관의 장이 장애 정도에 관한 심사와 관련하여 장애인 등록을 신청한 사람 및 장애인으로 등록한 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
16.「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조의4 및 제29조에 따라 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 감염병의 역학조사 및 예방접종에 관한 역학조사를 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 감염병환자등의 진료기록 및 예방접종을 받은 사람의 예방접종 후 이상반응에 관한 진료기록의 제출을 요청하는 경우
17.「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제74조의8제1항제7호에 따라 보훈심사위원회가 보훈심사와 관련하여 보훈심사대상자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
18.「한국보훈복지의료공단법」 제24조의2에 따라 한국보훈복지의료공단이 같은 법 제6조제1호에 따른 국가유공자등에 대한 진료기록등의 제공을 요청하는 경우
19.「군인사법」 제54조의6에 따라 중앙전공사상심사위원회 또는 보통전공사상심사위원회가 전공사상 심사와 관련하여 전사자등을 진료한 의료기관에 대하여 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
20.「국가인권위원회법」 제36조에 따라 국가인권위원회가 조사와 관련하여 피해자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 기록의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

✓ 진료기록을 보관하고 있는 의료기관이나 진료기록이 이관된 보건소에 근무하는 의사·치과의사 또는 한의사는 자신이 직접 진료하지 아니한 환자의 과거 진료 내용의 확인 요청을 받은 경우에는 진료기록을 근거로 하여 사실을 확인하여 줄 수 있음.

✓ 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 「전자서명법」에 따른 전자서명이 기재된 전자문서를 제공하는 방법으로 환자 또는 환자가 아닌 다른 사람에게 기록의 내용을 확인하게 할 수 있음.

● **부당한 경제적 이익등의 취득 금지 의무(제23조의5)**

✓ **의료인, 의료기관 개설자**(법인의 대표자, 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함), **의료기관 종사자**는 **의약품공급자로부터** 의약품 채택·처방유도·거래유지 등 **판매촉진을 목적으로** 제공되는 금전, 물품, 편익, 노무, 향응, 그 밖의 경제적 이익(이하 "경제적 이익등")을 받거나 의료기관으로 하여금 받게 하여서는 아니 됨.

✓ **의료인, 의료기관 개설자**(법인의 대표자, 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함) **및 의료기관 종사자**는 **의료기기 제조업자, 의료기기 수입업자, 의료기기 판매업자 또는 임대업자로부터** 의료기기 채택·사용유도·거래유지 등 **판매촉진을 목적으로** 제공되는 경제적 이익등을 받거나 의료기관으로 하여금 받게 하여서는 아니 됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▶ **예외(수수 가능)**: 견본품 제공, 학술대회 지원, 임상시험 지원, 제품설명회, 대금결제조건에 따른 비용할인, 시판 후 조사 등의 행위로서 보건복지부령으로 정하는 범위 안의 경제적 이익등인 경우

▶ **판매촉진목적**: 判) 단순히 경제적 이익을 제공하는 사람의 주관적인 의사 이외에도 제공자와 수령자의 관계, 주고받은 경제적 가치의 크기와 종류, 금품 등을 주고받은 경위와 시기 등 여러 사정을 종합하여 판단하여야 하는 것. 실제로 대상 의약품이 채택되거나 처방이 증가될 것을 요건으로 하는 것은 아님.

✓ 의료인, 의료기관 개설자(법인의 대표자, 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자, 의료기관을 개설하려는 자를 포함) 및 의료기관 종사자는 약국개설자로부터 처방전의 알선·수수·제공 또는 환자 유인의 목적으로 경제적 이익등을 요구·취득하거나 의료기관으로 하여금 받게 하여서는 아니 됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **지도와 설명의무**

▪ **요양방법 지도의무(제24조)**

✓ 의료인은 환자나 환자의 보호자에게 요양방법이나 그 밖에 건강관리에 필요한 사항을 지도하여야 함.

✓ 判) 요양방법 지도의무를 모두 진료행위의 본질적 구성부분에 해당하는 주의의무로 파악하여, 자기결정권을 보호하는 것에 목적이 있는 설명의무와는 구별되는 것으로 보고 있음.

→ 따라서 요양방법 지도의무는 그 목적 및 내용상 진료행위의 본질적 구성부분이므로, 요양방법 지도의무의 위반은 진료 상의 과실로 평가됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **의료행위에 관한 설명의무(제24조의2)**

✓ **의사·치과의사 또는 한의사는** 사람의 생명 또는 신체에 중대한 위해를 발생하게 할 우려가 있는 **수술, 수혈, 전신마취(이하 "수술등")**를 하는 경우 환자(환자가 **의사결정능력이 없는 경우 환자의 법정대리인**)에게 설명하고 **서면**(전자문서 포함)으로 그 동의를 받아야 함. 다만, 설명 및 동의 절차로 인하여 수술등이 지체되면 환자의 생명이 위험하여지거나 심신상의 중대한 장애를 가져오는 경우에는 그러하지 아니함.

✓ 설명할 사항

① 환자에게 발생하거나 발생 가능한 증상의 진단명

② 수술등의 필요성, 방법 및 내용

③ 환자에게 설명을 하는 의사, 치과의사 또는 한의사 및 수술등에 참여하는 주된 의사, 치과의사 또는 한의사의 성명

④ 수술등에 따라 전형적으로 발생이 예상되는 후유증 또는 부작용

⑤ 수술등 전후 환자가 준수하여야 할 사항

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

- **설명의무 관련 판례**

① 설명의무는 진료계약상의 의무 내지 침습 등에 대한 승낙을 얻기 위한 전제로서 당해 환자나 그 법정대리인에게 질병의 증상, 치료방법의 내용 및 필요성, 발생이 예상되는 위험 등에 관하여 당시의 의료수준에 비추어 상당하다고 생각되는 사항을 설명하여 당해 환자가 그 필요성이나 위험성을 충분히 비교해 보고 그 의료행위를 받을 것인가의 여부를 선택할 수 있도록 할 의무임(대법원 1995. 1. 20.선고 94다3421판결).

② '수술, 수혈, 전신마취에 한정하지 않고' 신체를 침해하는 경우라면 의사의 환자에 대한 설명의무가 존재한다고 보고 있음(대법원 1994. 4. 15.선고 92다25885판결 등).

③ 설명의무는 해당 의료행위로 인한 후유장애 및 합병증의 발생가능성이 희소하다는 사정만으로 면제되지 않음(대법원 1999. 9. 3.선고 99다10479판결 등)

④ 설명의무 위반으로 환자에게 악결과가 발생한 경우 환자 측에서 선택의 기회를 잃고 자기결정권을 행사할 수 없게 된 데 대하여 위자료만을 청구하는 때에는 설명 결여 내지 부족으로 선택의 기회를 상실하였다는 사실을 입증함으로써 족하나, 위자료만이 아닌 전 손해의 배상을 구하는 경우에는 그 설명의무 위반이 구체적 치료과정에서 요구되는 의사의 주의의무 위반과 동일시할 정도의 것이어야 하고 그러한 위반행위와 중대한 결과 사이에 인과관계가 존재함이 증명되어야 함(대법원 2007. 5. 31. 선고 2005다5867판결 등).

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

- **무면허 의료행위 금지의무(제27조 제1, 2, 5항)**

✓ ① 의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며, ②의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없음.

※ 의료행위: 判) 의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여 하는 질병의 예방 또는 치료행위 이외에도 의료인이 하지 아니하면 보건위생상 위해를 가져올 우려가 있는 일체의 행위가 포함됨(대법원 2000. 2. 25. 선고 99도4542 판결).

✓ 의료인 면허가 없어도 의료행위를 허용하는 경우(보건복지부령으로 정하는 범위에서 의료행위 가능)

① 외국의 의료인 면허를 가진 자로서 일정 기간 국내에 체류하는 자, ② 의과대학, 치과대학, 한의과대학, 의학전문대학원, 치의학전문대학원, 한의학전문대학원, 종합병원 또는 외국 의료원조기관의 의료봉사 또는 연구 및 시범사업을 위하여 의료행위를 하는 자, ③ 의학·치과의학·한방의학 또는 간호학을 전공하는 학교의 학생

✓ 의료인이 아니면 의사・치과의사・한의사・조산사 또는 간호사 명칭이나 이와 비슷한 명칭을 사용하지 못함.

✓ 누구든지 의료인이 아닌 자에게 의료행위를 하게 하거나 의료인에게 면허 사항 외의 의료행위를 하게 해서는 안 됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **환자유인행위 금지의무(제27조 제3, 4항)**

✓ 누구든지 「국민건강보험법」이나 「의료급여법」에 따른 **본인부담금을 면제하거나 할인하는 행위, 금품 등을 제공하거나 불특정 다수인에게 교통편의를 제공하는 행위 등 영리를 목적으로** 환자를 의료기관이나 의료인에게 소개·알선·유인하는 행위 및 이를 사주하는 행위를 하여서는 아니 됨.

※ **급여대상이 아닌 진료(비급여진료)에 대한 진료비**로서 의료인이 스스로 그 금액을 자유롭게 정하고 환자 본인이 이를 전액 부담하는 진료비는 **'본인부담금 할인 행위'에 포함되지 않음**(대법원 2008. 2. 28.선고 2007도10542 판결).

※ 의료기관이나 의료인이 스스로 환자를 유치하는 행위는 그 과정에서 환자 또는 행위자에게 **금품이 제공**되거나 **의료시장의 질서를 근본적으로 해하는** 등의 특별한 사정이 없는 한, 환자의 '유인'이라 할 수 없고, 그 행위가 의료인이 아닌 직원을 통하여 이루어졌더라도 환자의 '소개·알선' 또는 그 '사주'에 해당하지 않음(대법원 2004. 10. 27. 선고 2004도5724 판결).

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

✓ 환자 유인 예외적 허용

- 환자의 경제적 사정 등을 이유로 개별적으로 관할 시장·군수·구청장의 사전승인을 받아 환자를 유치하는 행위
- 「국민건강보험법」 제109조에 따른 가입자나 피부양자가 아닌 외국인(보건복지부령으로 정하는 바에 따라 국내에 거주하는 외국인은 제외)환자를 유치하기 위한 행위

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

◆ **의료기관의 개설**

● **의료기관 개설자격(제33조 제1, 2항, 제33조의3)**

✓ 의료인은 의료법에 따른 '의료기관을 개설'해서 그 '의료기관 내'에서만 의료업을 해야 함.

▶ 예외

① 응급환자를 진료하는 경우

② 환자나 환자 보호자의 요청에 따라 진료하는 경우

③ 국가나 지방자치단체의 장이 공익상 필요하다고 인정하여 요청하는 경우

④ 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 가정간호를 하는 경우

⑤ 그 밖에 의료법 또는 다른 법령으로 특별히 정한 경우나 환자가 있는 현장에서 진료를 하여야 하는 부득이한 사유가 있는 경우

✓ 의료기관 개설주체의 제한(다음 중 어느 하나에 해당하는 자만 의료기관 개설 가능)→제33조의3(실태조사)

①의사(의원만), 치과의사(치과병원, 치과의원만), 한의사(한방병원, 요양병원, 한의원만) 또는 조산사(조산원만), ② 국가나 지방자치단체, ③ 의료업을 목적으로 설립된 법인(의료법인), ④민법이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인, ⑤ 준정부기관, 지방의료원, 한국보훈복지의료공단

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **의료기관 개설기준 및 절차(제33조 제3항 내지 제6항, 제33조의2)**

✓ 의원 등은 시장·군수·구청장에 대한 '신고'만으로 개설이 가능한 반면, 병원 등은 시·도지사의 '허가'를 받아야 개설 가능함(신고: 신고자의 신고 행위로 절차 완료/ 허가: 허가권자에 의한 심사와 허가를 받아야 절차 완료).

● **의료기관 개설의 제한(제33조 제7, 8. 9. 10항)**

▪ **약국 인근 등 의료기관 개설 장소 제한 규정**

✓ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 의료기관 개설 금지

① 약국 시설 안이나 구내의 경우, ② 약국의 시설이나 부지 일부를 분할·변경 또는 개수하여 의료기관을 개설하는 경우, ③ 약국과 전용 복도·계단·승강기 또는 구름다리 등의 통로가 설치되어 있거나 이런 것들을 설치하여 의료기관을 개설하는 경우, ④ 건축법 등 관계 법령에 따라 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 증축·개축한 건축물에 의료기관을 개설하는 경우

▪ **의료인의 의료기관 중복개설 금지(제33조 제8항)**

의료인이 의료기관을 개설하는 경우에는 어떠한 명목으로도 둘 이상의 의료기관을 개설·운영할 수 없음.
단, 2이상의 의료인 면허를 소지한 자가 의원급 의료기관을 개설하려는 경우에는 하나의 장소에 한하여 면허 종별에 따른 의료기관을 함께 개설 가능.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **의료법인 등의 의료기관 개설 요건 및 법인명의 대여 금지(제33조 제9항, 제10항)**

✓ 의료법인 및 비영리법인이 의료기관을 개설하려면 그 법인의 정관에 개설하고자 하는 의료기관의 소재지를 기재하여 정관의 변경허가(의료법인등을 설립할 때는 설립허가)를 얻어야 함. 이 경우 그 법인의 주무관청은 정관의 변경허가를 하기 전에 그 법인이 개설하고자 하는 의료기관이 소재하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장과 협의하여야 함.

✓ 의료기관을 개설·운영하는 의료법인등은 다른 자에게 그 법인의 명의를 빌려주어서는 안 됨.

● **의료기관 개설 특례(제35조)**

✓ 제33조제1항·제2항 및 제8항에 따른 자 **외의 자가 그 소속 직원, 종업원, 그 밖의 구성원(수용자를 포함한다) 이나 그 가족의 건강관리를 위하여 부속 의료기관을 개설**하려면 그 개설 장소를 관할하는 시장·군수·구청장에게 **신고**하여야 한다. 다만, 부속 의료기관으로 병원급 의료기관을 개설하려면 그 개설 장소를 관할하는 시·도지사의 **허가**를 받아야 함.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **의료기관의 준수사항(제36조)**

의료기관을 개설하는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 사항을 지켜야 함.

① 의료기관의 종류에 따른 시설기준 및 규격에 관한 사항
② 의료기관의 안전관리시설 기준에 관한 사항
③ 의료기관 및 요양병원의 운영 기준에 관한 사항
④ 고가의료장비의 설치·운영 기준에 관한 사항
⑤ 의료기관의 종류에 따른 의료인 등의 정원 기준에 관한 사항
⑥ 급식관리 기준에 관한 사항
⑦ 의료기관의 위생 관리에 관한 사항
⑧ 의료기관의 의약품 및 일회용 의료기기의 사용에 관한 사항
⑨ 의료기관의 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제41조제4항에 따른 감염병환자등의 진료 기준에 관한 사항
⑩ 의료기관 내 수술실, 분만실, 중환자실 등 감염관리가 필요한 시설의 출입 기준에 관한 사항
⑪ 의료인 및 환자 안전을 위한 보안장비 설치 및 보안인력 배치 등에 관한 사항
⑫ 의료기관의 신체보호대 사용에 관한 사항
⑬ 의료기관의 의료관련감염 예방에 관한 사항
⑭ 종합병원과 요양병원의 임종실 설치에 관한 사항

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **원격의료(제34조)**

✓ 의료인은 의료기관 내에서 의료업을 하여야 하나(의료법 제33조 제1항), 예외적으로 컴퓨터·화상통신 등 정보통신기술을 활용하여 먼 곳에 있는 **의료인에게 의료지식이나 기술을 지원하는 형태**의 '원격의료'는 허용함(의료인과 환자 간 원격 의료는 인정되지 않음).

✓ 원격의료를 행하거나 받으려는 자는 보건복지부령으로 정하는 시설과 장비를 갖추어야 함.

✓ 원격의료를 하는 자(원격지의사)는 환자를 직접 대면하여 진료하는 경우와 같은 책임을 짐.

✓ 원격지의사의 원격의료에 따라 의료행위를 한 의료인이 의사·치과의사 또는 한의사(이하 "현지의사")인 경우에는 그 의료행위에 대하여 원격지의사의 과실을 인정할 만한 명백한 근거가 없으면 환자에 대한 책임은 제3항에도 불구하고 현지의사에게 있는 것으로 봄.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

◆ **의료기관의 시설 및 운영**

● **진단용 방사선 발생장치(제37조)**

✓ 진단용 방사선 발생장치(엑스선 장치 등)를 설치·운영하려는 의료기관은 시장·군수·구청장에게 신고하여야 하며, 안전관리기준에 맞도록 설치·운영하여야 함.

✓ 의료기관 개설자나 관리자는 진단용 방사선 발생장치를 설치한 경우에는 안전관리책임자를 선임하고, 정기적으로 검사와 측정을 받아야 하며, 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리를 하여야 함.

✓ 안전관리책임자로 선임된 사람은 선임된 날부터 1년 이내에 질병관리청장이 지정하는 방사선 분야 관련 단체가 실시하는 안전관리책임자 교육을 받아야 하며, 주기적으로 보수교육을 받아야 함.

● **특수의료장비의 설치와 운영(제38조)**

✓ 의료기관은 보건의료 시책상 적정한 설치와 활용이 필요하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 특수의료장비(MRI, CT 등)를 설치·운영하려면 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 등록하여야 하며, 보건복지부령으로 정하는 설치인정기준에 맞게 설치·운영하여야 함.

✓ 의료기관의 개설자나 관리자는 제1항에 따라 특수의료장비를 설치하면 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관에게 정기적인 품질관리검사를 받아야 하며, 해당 검사에서 부적합하다고 판정받은 장비를 사용하여서는 안 됨.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **수술실 내 폐쇄회로 텔레비전(제38조의2)**

✓ 전신마취 등 환자의 의식이 없는 상태에서 수술을 시행하는 의료기관의 개설자는 수술실 내부에 개인정보보호법 및 관련 법령에 따른 폐쇄회로 텔레비전을 설치해야 함.

✓ 환자 또는 환자 보호자가 요청하는 경우(의료기관장이나 의료인이 요청하여 환자 또는 환자 보호자가 동의하는 경우 포함) 의료기관의 장이나 의료인은 전신마취 등 환자의 의식이 없는 상태에서 수술을 하는 장면을 폐쇄회로 텔레비전으로 촬영해야 함. 이 경우 아래 사유 중 하나에 해당하는 정당한 사유가 없으면 촬영을 거부할 수 없음.

① 수술이 지체되면 환자의 생명이 위험하여지거나 심신상의 중대한 장애를 가져오는 응급 수술을 시행하는 경우
② 환자의 생명을 구하기 위하여 적극적 조치가 필요한 위험도 높은 수술을 시행하는 경우
③ 「전공의의 수련환경 개선 및 지위 향상을 위한 법률」 제2조제2호에 따른 수련병원등의 전공의 수련 등 그 목적 달성을 현저히 저해할 우려가 있는 경우
④ 그 밖에 ①~③에 준하는 경우로서 보건복지부령으로 정하는 사유가 있는 경우

✓ 수술장면 촬영 시 녹음 기능은 사용할 수 없음. 단, 환자 및 해당 수술에 참여한 의료인 등 정보주체 모두의 동의를 받은 경우에는 가능.

✓ 폐쇄회로 텔레비전이 설치된 의료기관장은 안전성확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 조치를 하여야 함.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

✓ 의료기관의 장은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 촬영한 영상정보를 열람하게 하거나 제공하여서는 아니 됨.

① 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지, 법원의 재판업무 수행을 위하여 관계 기관이 요청하는 경우,
② 한국의료분쟁중재원이 의료분쟁의 조정 또는 중재 절차 개시 이후 환자 또는 환자 보호자의 동의를 받아 해당 업무의 수행을 위하여 요청하는 경우
③ 환자 및 해당 수술에 참여한 의료인 등 정보주체 모두의 동의를 받은 경우

✓ 누구든지 의료법 규정에 따르지 않고 촬영한 영상정보를 탐지하거나 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 됨.

✓ 의료기관 개설자는 촬영한 영상정보 열람 등에 소요되는 비용을 열람 등을 요청한 자에게 청구 가능.

✓ 의료기관의 장은 촬영한 영상정보를 30일 이상 보관해야 함

● **시설 등의 공동이용(제39조)**

✓ 의료인은 다른 의료기관의 장의 동의를 받아 그 의료기관의 시설·장비 및 인력 등을 이용하여 진료할 수 있음.

✓ 의료기관의 장은 그 의료기관의 환자를 진료하는 데 필요하면 해당 의료기관에 소속되지 않은 의료인에게 진료하도록 할 수 있음.

✓ 의료사고에 대하여는 진료한 의료인의 과실 때문이면 그 의료인에게, 의료기관의 시설·장비·인력 등의 결함 때문이면 그것을 제공한 의료기관 개설자에게 각각 책임이 있는 것으로 봄.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **폐업·휴업 신고와 진료기록부등의 이관(제40조, 제40조의2)**

● **의료기관의 명칭(제42조)**

✓ 의료기관은 의료기관의 종류에 따르는 명칭 외의 명칭을 사용하지 못함.

✓ 단, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 사용 가능

① 종합병원 또는 정신병원이 그 명칭을 병원으로 표시하는 경우

② 제3조의4제1항에 따라 상급종합병원으로 지정받거나 제3조의5제1항에 따라 전문병원으로 지정받은 의료기관이 지정받은 기간 동안 그 명칭을 사용하는 경우

③ 제33조제8항 단서에 따라 개설한 의원급 의료기관이 면허 종별에 따른 종별명칭을 함께 사용하는 경우

④ 국가나 지방자치단체에서 개설하는 의료기관이 보건복지부장관이나 시·도지사와 협의하여 정한 명칭을 사용하는 경우

⑤ 다른 법령으로 따로 정한 명칭을 사용하는 경우

✓ 의료기관이 아니면 의료기관의 명칭이나 이와 비슷한 명칭을 사용하지 못함.

● **진료과목(제43조)**

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **비급여 진료비용**

▪ **비급여 진료비용의 고지 및 제증명수수료 비용의 게시(제45조)**

✓ 의료기관 개설자는 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지해야 함.

✓ 의료기관 개설자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 의료기관이 환자로부터 징수하는 제증명수수료의 비용을 게시해야 함.

✓ 의료기관 개설자는 위에서 고지·게시한 금액을 초과하여 징수할 수 없음.

▪ **비급여 진료비용 등의 보고 및 현황조사(제45조의2)**

✓ 의료기관의 장은 '비급여 진료비용 및 제증명수수료'(비급여진료비용등')의 항목, 기준, 금액 및 진료내역 등에 관한 사항을 보건복지부장관에게 보고해야 함.

✓ 보건복지부장관은 보고받은 내용을 바탕으로 모든 의료기관에 대한 비급여진료비용등의 항목, 기준, 금액 및 진료내역 등에 관한 현황을 조사·분석하여 그 결과를 공개할 수 있으며, 병원급 의료기관에 대하여는 그 결과를 공개해야 함.

✓ 보건복지부장관은 조사·분석을 위해 필요하다고 인정하는 경우 의료기관장에게 관련 자료제출을 명할 수 있으며 의료기관장은 특별한 사유가 없으면 그 명령에 따라야 함.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **환자의 진료의사 선택(제46조)**

✓ 환자나 환자의 보호자는 종합병원·병원·치과병원·한방병원·요양병원 또는 정신병원의 특정한 의사·치과의사 또는 한의사를 선택하여 진료를 요청할 수 있음. 이 경우 의료기관의 장은 특별한 사유가 없으면 환자나 환자의 보호자가 요청한 의사·치과의사 또는 한의사가 진료하도록 하여야 함.

✓ 진료의사를 선택하여 진료를 받는 환자나 환자 보호자는 진료의사의 변경을 요청할 수 있음. 이 경우 의료기관의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 응해야 함.

✓ 의료기관의 장은 환자 또는 환자의 보호자에게 진료의사 선택을 위한 정보를 제공해야 함.

✓ 의료기관장은 환자가 선택진료를 한 경우라도 환자나 환자의 보호자로부터 추가비용을 받을 수 없음.

● **의료관련감염 예방 및 입원환자의 전원(제47조, 제47조의2)**

✓ 일정 규모 이상의 병원급 의료기관의 장은 의료관련감염 예방을 위해 감염관리위원회와 감염관리실을 설치·운영하고 감염관리 업무를 수행하는 전담 인력을 두는 등 필요한 조치를 하여야 함.

✓ 의료기관장은 감염병의 예방을 위해 해당 의료기관 소속 의료인, 의료기관 종사자 및 보건의료인력을 양성하는 학교 및 기관의 학생으로서 해당 의료기관에서 실습하는 자에게 정기적으로 교육을 실시해야 함.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

✓ 의료기관장은 감염병이 유행하는 경우 환자, 환자보호자, 의료인, 의료기관종사자 및 경비원 등 해당 의료기관 내에서 업무를 수행하는 사람에게 감염병의 확산 방지를 위해 필요한 정보를 제공해야 함.

✓ 의료기관은 의료관련감염 감시 시스템을 통해 매월 의료관련감염 발생 사실을 등록할 수 있음.

✓ 의료관련감염이 발생한 사실을 알게 된 의료기관의 장, 의료인, 의료기관 종사자 또는 환자 등은 질병관리청장에게 그 사실을 보고(자율보고)할 수 있음. 이 경우 질병관리청장은 자율보고를 한 사람의 의사에 반하여 그 신분을 공개해서는 안 됨.

✓ 자율보고한 사람이 해당 의료관련감염과 관련하여 관계 법령을 위반한 사실이 있는 경우 그에 따른 행정처분을 감경하거나 면제할 수 있음.

✓ 자율보고가 된 의료관련감염에 관한 정보는 검증 후 개인식별 가능한 부분을 삭제해야 함.

✓ 자율보고의 접수 및 분석 등의 업무에 종사하거나 종사하였던 사람은 직무상 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설하거나 직무 외의 목적으로 사용하여서는 안 됨.

✓ 의료기관장은 해당 의료기관에 속한 자율보고를 한 보고자에게 그 보고를 이유로 해고 또는 전보나 그 밖에 신분 또는 처우와 관련하여 불리한 조치를 할 수 없음.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● 입원환자의 전원(제47조의2)

의료기관의 장은 천재지변, 감염병 의심 상황, 집단 사망사고의 발생 등 입원환자를 긴급히 전원시키지 않으면 입원환자의 생명·건강에 중대한 위험이 발생할 수 있음에도 환자나 보호자의 동의를 받을 수 없는 등 보건복지부령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장의 승인을 받아 입원환자를 다른 의료기관으로 전원시킬 수 있음.

◆ 의료법인

● 의료법인의 설립(제48조)

● 의료법인의 운영(제48조의2, 제49조, 제50조)

● 의료법인의 설립허가의 취소(제51조)

● 의료법인 임원 선임 관련 금품등 수수 금지(제51조의2)

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

◆ 의료인·의료기관 단체

● 의료인 중앙회와 지부의 설립(제28조, 제29조)

▪ 중앙회와 지부

✓ 의사·치과의사·한의사 및 조산사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 각각 전국적 조직을 두는 의사회·치과의사회·한의사회 및 조산사회(중앙회)를 각각 설립하여야 함. 중앙회는 법인으로 함.

✓ 중앙회가 설립된 경우에는 의사·치과의사·한의사 및 조산사는 당연히 해당하는 중앙회의 회원이 되며, 중앙회의 정관을 지켜야 함.

✓ 중앙회에 관하여 의료법에 규정되지 않은 사항에 대해서는 민법의 사단법인에 관한 규정 준용.

✓ 중앙회는 특별시·광역시·도와 특별자치도(시·도)에 지부를 설치하여야 하며, 시·군·구(자치구만을 말함)에 분회를 설치할 수 있음. 단, 그 외의 지부나 외국에 의사회 지부를 설치하려면 보건복지부장관의 승인을 받아야 함.

✓ 중앙회가 지부나 분회를 설치한 때에는 그 지부나 분회의 책임자는 지체 없이 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(시·도지사) 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 함.

✓ 각 중앙회는 자격정지 처분 요구에 관한 사항 등을 심의·의결하기 위하여 윤리위원회를 둠.

3. 의료인과 의료기관

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

▪ **설립허가 등**

✓ 중앙회를 설립하려면 대표자는 정관과 그 밖에 필요한 서류를 보건복지부장관에게 제출하여 설립 허가를 받아야 함.

✓ 중앙회가 정관을 변경하려면 보건복지부장관의 허가를 받아야 함.

● **의료인 단체의 의무와 감독(제30조, 제32조)**

✓ 중앙회는 보건복지부장관으로부터 의료와 국민보건 향상에 관한 협조 요청을 받으면 협조하여야 함.

✓ 중앙회는 회원의 자질 향상을 위해 필요한 보수교육을 실시하여야 함.

✓ 의사·치과의사·한의사 및 조산사는 제2항에 따른 보수교육을 받아야 함.

✓ 보건복지부장관은 중앙회나 그 지부가 정관으로 정한 사업 외의 사업을 하거나 국민보건 향상에 장애가 되는 행위를 한 때 또는 협조 요청을 받고 협조하지 아니한 경우에는 정관을 변경하거나 임원을 새로 뽑을 것을 명할 수 있음.

● **의료기관 단체·대한민국의학한림원(제52조, 제52조의2)**

4. 신의료기술평가

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

◆ **신의료기술평가제도(제53조)**

✓ '신의료기술'은 새로 개발된 의료기술로서 보건복지부장관이 안전성·유효성을 평가할 필요성이 있다고 인정하는 것을 말함.

✓ 보건복지부장관은 국민건강을 보호하고 의료기술의 발전을 촉진하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 신의료기술평가위원회의 심의를 거쳐 신의료기술의 안전성·유효성 등에 관한 평가(신의료기술평가)를 하여야 함.

✓ 보건복지부장관은 신의료기술평가의 결과를 건강보험심사평가원의 장에게 알려야 함. 이 경우 신의료기술평가의 결과를 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 공표할 수 있음.

◆ **신의료기술평가위원회(제54조, 제55조)**

✓ 보건복지부장관은 신의료기술평가에 관한 사항을 심의하기 위하여 보건복지부에 신의료기술평가위원회를 둠.

✓ 위원회의 심의사항을 전문적으로 검토하기 위하여 위원회에 분야별 전문평가위원회를 둠.

5. 의료광고

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

◆ 의료광고 일반

● 의료광고의 개념

✓ '의료인등이 신문・잡지・음성・음향・영상・인터넷・인쇄물・간판, 그 밖의 방법에 의하여 **의료행위, 의료기관 및 의료인등에 대한 정보**를 소비자에게 나타내거나 알리는 행위'를 말함.

✓ 여기에서 '의료행위'에 해당하는지 여부는 '의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능이 필요한지' 여부와 '의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위'인지 여부가 판단기준이 됨(대법원 2018. 6. 19.선고 2017도19422판결 등).

◆ 의료광고 제한

● 의료광고 주체의 제한(제56조 제1항)

✓ 의료기관 개설자, 의료기관의 장 또는 의료인(의료인등)이 아닌 자는 의료에 관한 광고를 하지 못함.

5. 의료광고

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● 의료광고 내용의 제한(제56조 제2항)

✓ 의료인등은 다음 중 어느 하나에 해당하는 의료광고를 하지 못함.

① 제53조에 따른 평가를 받지 아니한 신의료기술에 관한 광고
② 환자에 관한 치료경험담 등 소비자로 하여금 치료 효과를 오인하게 할 우려가 있는 내용의 광고
③ 거짓된 내용을 표시하는 광고
④ 다른 의료인등의 기능 또는 진료 방법과 비교하는 내용의 광고
⑤ 다른 의료인등을 비방하는 내용의 광고
⑥ 수술 장면 등 직접적인 시술행위를 노출하는 내용의 광고
⑦ 의료인등의 기능, 진료 방법과 관련하여 심각한 부작용 등 중요한 정보를 누락하는 광고
⑧ 객관적인 사실을 과장하는 내용의 광고
⑨ 법적 근거가 없는 자격이나 명칭을 표방하는 내용의 광고
⑩ 신문, 방송, 잡지 등을 이용하여 기사(記事) 또는 전문가의 의견 형태로 표현되는 광고
⑪ 제57조에 따른 심의를 받지 아니하거나 심의받은 내용과 다른 내용의 광고
⑫ 제27조제3항에 따라 외국인환자를 유치하기 위한 국내광고
⑬ 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 방법으로 제45조에 따른 비급여 진료비용을 할인하거나 면제하는 내용의 광고
⑭ 각종 상장・감사장 등을 이용하는 광고 또는 인증・보증・추천을 받았다는 내용을 사용하거나 이와 유사한 내용을 표현하는 광고. 단, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우는 제외.
제58조에 따른 의료기관 인증을 표시한 광고/「정부조직법」 제2조부터 제4조까지의 규정에 따른 중앙행정기관・특별지방행정기관 및 그 부속기관,「지방자치법」 제2조에 따른 지방자치단체 또는「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 받은 인증・보증을 표시한 광고/ 다른 법령에 따라 받은 인증・보증을 표시한 광고/ 세계보건기구와 협력을 맺은 국제평가기구로부터 받은 인증을 표시한 광고 등 대통령령으로 정하는 광고
⑮ 그 밖에 의료광고의 방법 또는 내용이 국민의 보건과 건전한 의료경쟁의 질서를 해치거나 소비자에게 피해를 줄 우려가 있는 것으로서 대통령령으로 정하는 내용의 광고

5. 의료광고

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **의료광고 방법의 제한(제56조 제3항)**

✓ 의료광고는 **방송(텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송)**이나 그밖에 국민의 보건과 건전한 **의료경쟁의 질서를 유지하기 위하여 제한할 필요가 있는 경우**로서 대통령령으로 정하는 방법으로는 **하지 못함.**

◆ 의료광고 심의

● **의료광고 심의대상(제57조 제1항)**

아래 매체 중 어느 하나에 해당하는 매체를 이용하여 의료광고를 하려는 경우 미리 제57조 제2항에 따른 기관 또는 단체의 심의를 받아야 함.

①신문·인터넷신문, 잡지 등 정기간행물, ②현수막, 벽보, 전단 및 교통시설·교통수단에 표시(교통수단 내부에 표시되거나 영상·음성·음향 및 이들의 조합으로 이루어지는 광고를 포함한다)되는 것, ③전광판, ④인터넷뉴스서비스, 인터넷 홈페이지, 방송사업자의 방송프로그램을 주된 서비스로 하여 '방송', 'TV' 또는 '라디오' 등의 명칭을 사용하면서 인터넷을 통하여 제공하는 인터넷 매체, 정보통신서비스 제공자 중 전년도 말 기준 직전 3개월 간 일일 평균 이용자 수가 10만명 이상인 자가 운영하는 인터넷 매체(이동통신단말장치에서 사용되는 애플리케이션을 포함), ⑤전년도 말 기준 직전 3개월 간 일일 평균 이용자 수가 10만명 이상인 사회 관계망 서비스(Social Network Service)를 제공하는 광고매체

5. 의료광고

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **의료광고 자율심의제도(제57조 제2항~제11항)**

✓ 의사회·치과의사회·한의사회·「소비자기본법」 제29조에 따라 등록한 소비자단체로서 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 단체는 자율심의를 위한 조직 등을 갖추어 보건복지부장관에게 신고한 후 의료광고 심의 업무를 수행할 수 있음.

✓ 의료인등은 다음 각 사항으로만 구성된 의료광고에 대해서는 자율심의기구의 심의를 받지 않을 수 있음.

①의료기관의 명칭·소재지·전화번호, ②의료기관이 설치·운영하는 진료과목, ③의료기관에 소속된 의료인의 성명·성별 및 면허의 종류, ④의료기관 개설자 및 개설연도/ 인터넷 홈페이지 주소/ 진료일 및 진료시간/ 전문병원 지정 사실/ 의료기관 인증 사실/ 전문의자격 인정받은 사실 및 그 전문과목

✓ 심의의 유효기간은 심의를 신청하여 승인을 받은 날부터 3년, 유효기간의 만료 후 계속하여 의료광고를 하려는 경우에는 유효기간 만료 6개월 전에 자율심의기구에 의료광고 심의를 신청하여야 함.

● **의료광고 심의위원회(제57조의2, 제86조의2)**

✓ 자율심의기구는 의료광고를 심의하기 위하여 심의위원회(의료광고심의위원회, 치과의료광고심의위원회, 한방의료광고심의위원회)를 설치·운영해야 함.

● **의료광고 모니터링**: 자율심의기구는 의료광고를 모니터링하고 그 결과를 보건복지부장관에게 제출해야 함.

6. 감독

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

◆ **의료기관 인증(제58조~제58조의11)**

◆ **주무관청의 감독행위**

● **지도와 명령(제59조)**

✓ 보건복지부장관 또는 시·도지사는 보건의료정책을 위하여 필요하거나 국민보건에 중대한 위해(危害)가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 의료기관이나 의료인에게 필요한 지도와 명령을 할 수 있음.

✓ 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 의료인이 정당한 사유 없이 진료를 중단하거나 의료기관 개설자가 집단으로 휴업하거나 폐업하여 환자 진료에 막대한 지장을 초래하거나 초래할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있으면 그 의료인이나 의료기관 개설자에게 업무개시 명령을 할 수 있음.

✓ 의료인과 의료기관 개설자는 정당한 사유 없이 위 명령을 거부할 수 없음.

→ 위반시 의료업 1년범위 정지, 개설허가 취소 또는 의료기관 폐쇄(제64조 제1항 제3호)/ 단, 의료업 정지처분 갈음하여 10억원 이하 과징금 부과도 가능(제67조 제1항).

6. 감독

연세대학교 의료원 YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | 인재경영실 인재개발센터

● **보고와 업무검사(제61조, 제61조의2)**

✓ 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 의료기관 개설자 또는 의료인에게 필요한 사항을 보고하도록 명할 수 있고, 관계 공무원을 시켜 그 업무 상황, 시설 또는 진료기록부·조산기록부·간호기록부 등 관계 서류를 검사하게 하거나 관계인에게서 진술을 들어 사실을 확인받게 할 수 있음. 이 경우 의료기관 개설자 또는 의료인은 정당한 사유 없이 이를 거부하지 못함.

✓ 보건복지부장관은 이 법의 위반 사실을 확인하기 위한 경우 등 소관 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 의료인, 의료기관의 장, 국민건강보험공단 및 건강보험심사평가원, 그 밖의 관계 행정기관 및 단체 등에 대하여 필요한 자료의 제출이나 의견의 진술 등을 요청할 수 있음. 자료의 제공 또는 협조를 요청받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 함.

6. 감독

연세대학교 의료원 | 인재경영실 인재개발센터

● **시정명령(제63조, 제84조 제4호)**

✓ 보건복지부장관 또는 시장·군수·구청장은 의료기관이 진료거부 금지 등 각종 의무규정을 위반한 때에는 일정한 기간을 정하여 그 시설·장비 등의 전부 또는 일부의 사용을 제한 또는 금지하거나 위반한 사항을 시정하도록 명할 수 있음.

✓ 의료광고 금지 규정에 위반한 때에는 위반행위의 중지, 위반사실의 공표, 정정광고 등의 조치를 명할 수 있도록 규정하고 있음.

● **의료업 정지 및 개설허가 취소와 과징금 처분(제64, 67, 84조 제2, 5호)**

✓ 보건복지부장관 또는 시장·군수·구청장은 의료기관이 개설 신고나 개설 허가를 한 날부터 3개월 이내에 정당한 사유 없이 업무를 시작하지 아니한 때 등 각호의 어느 하나에 해당하면 그 의료업을 1년의 범위에서 정지시키거나 개설 허가의 취소 또는 의료기관 폐쇄를 명할 수 있음. 다만 '의료기관 개설자가 거짓으로 진료비를 청구하여 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정된 때'에 해당하는 경우에는 의료기관 개설 허가의 취소 또는 의료기관 폐쇄를 명하여야 함.

6. 감독

연세대학교 의료원 | 인재경영실 인재개발센터

✓ 개설허가를 취소당하거나 폐쇄 명령을 받은 자는 그 취소된 날이나 폐쇄 명령을 받은 날부터 6개월 이내에, 의료업 정지처분을 받은 자는 그 업무 정지기간 중에 각각 의료기관을 개설·운영하지 못함. 단, '의료기관 개설자가 거짓으로 진료비를 청구하여 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정된 때' 에 해당하여 의료기관 개설 허가를 취소당하거나 폐쇄 명령을 받은 자는 취소당한 날이나 폐쇄 명령을 받은 날부터 3년 안에는 의료기관을 개설·운영하지 못함.

✓ 보건복지부장관이나 시장·군수·구청장은 의료기관이 제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료업 정지 처분을 갈음하여 10억원 이하의 과징금을 부과할 수 있으며, 이 경우 과징금은 3회까지만 부과할 수 있음. 다만, 동일한 위반행위에 대하여 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제9조에 따른 과징금 부과처분이 이루어진 경우에는 과징금(의료업 정지 처분을 포함한다)을 감경하여 부과하거나 부과하지 아니할 수 있음.

◆ **의료기관 회계기준(제62조)**

✓ 100병상 이상의 병원급 의료기관으로서 보건복지부령으로 정하는 일정 규모 이상의 병원급 의료기관 개설자는 회계를 투명하게 하기 위하여 의료기관 회계기준을 지키도록 하고 있음.


연세대학교 의료원
YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM
인재경영실
인재개발센터
감사합니다